

1522466-94.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2182885 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT,

57/19/211 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réus:

BEATRIZ DA SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos. Em atenção à manifestação da Defesa da ré Beatriz da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522466-94.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522466-94.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2182885 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT,

57/19/211 - DEIC-2ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réus:

BEATRIZ DA SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos. Em atenção à manifestação da Defesa da ré Beatriz da Silva de fls. 328-331 e manifestação do Ministério Público de fls. 336-338, determino o seguinte:

A ré foi condenada às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 dias-multa fixada no mínimo legal pela prática do crime previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006. Portanto, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, contados da data do trânsito em julgado para o Ministério Público (29/06/2020 - fls. 274).

Contudo, vale dizer que a ré tinha 20 (vinte) anos de idade (nascida em 30/03/1999 - fls. 22) na data do fato (19/06/2019). Portanto, nos termos do artigo 115 do Código Penal, o prazo da prescrição da ré deve ser reduzido pela metade, ou seja, 02 (dois) anos, contados da data do trânsito em julgado para o Ministério Público

(29/06/2020 - fls. 274).

Desta forma, a prescrição da pretensão executória ocorreu em 29/06/2022.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA de BEATRIZ DA SILVA e o faço com base no artigo 107, IV, c/c artigo 109, V, c/c artigo 115, todos do Código Penal. Expeça-se contramandado de prisão em face da acusada. Certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se Ofício ao IIRGD, dando-se a referida baixa junto ao Sistema SAPG.5.

Expeça-se Ofício à 02ª Delegacia da DISCCPAT - DEIC: (i) - solicitando a incineração de todo o entorpecente apreendido (fls. 05-06); (ii) - solicitando a destruição dos objetos apreendidos em fls. 05-06 (01 mochila e 01 ventosa), nos termos dos artigo 91, inciso II, do Código Penal. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como ofício.

Após, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À) Ilmo(a). Sr(a). Dr(a). DELEGADO DE POLÍCIA DA 02ª Delegacia da DISCCPAT - DEIC

Avenida Zaki Narchi, nº 152, Carandiru, CEP: 02029-900, São Paulo/SP

deic.diretoria@policiacivil.sp.gov.br